

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6935/2543

นางสมศรี เศวตนันท์
นางนภาพรรณ เศวตนันท์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 133 (เดิม), มาตรา 1452, มาตรา 1495 (เดิม, มาตรา 1496 (เดิม),
มาตรา 1497 (เดิม), มาตรา 1501

ในขณะที่ผู้คัดค้านจดทะเบียนสมรสกับ จ. นั้น จ.ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ร้อง
อยู่ก่อนแล้ว และยังคงเป็นคู่สมรสกับผู้ร้องตลอดมา จนกระทั่ง จ. ถึงแก่ความตาย
การสมรสระหว่างผู้คัดค้านกับ จ. จึงเป็นการฝ่าฝืน ป.พ.พ. มาตรา 1452 ตกเป็น
โมฆะ ตามมาตรา 1496 (เดิม) ซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้น แม้ จ. ได้ถึงแก่ความตายก่อนผู้
ร้องนำคดีมาร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ อันเป็นเหตุให้การสมรส
ระหว่างผู้ร้องกับ จ. และระหว่างผู้คัดค้านกับ จ. สิ้นสุดลงตามมาตรา 1501 ก็ตาม ก็
ไม่ตัดอำนาจผู้ร้องในอันที่จะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ เพราะ
คำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452 เป็นโมฆะ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1495 (เดิม) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การตกเป็นโมฆะย่อมมี
ผลเท่ากับว่าผู้คัดค้านและ จ. ไม่ได้สมรสกัน ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียตาม ป.พ.พ.
มาตรา 133 (เดิม) และมาตรา 1497 (เดิม) มีสิทธิร้องขอให้การสมรสระหว่างผู้
คัดค้านกับ จ. เป็นโมฆะได้

ผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอให้มีความสั่งว่าการสมรสระหว่างจำสืบเอกฉลองกับผู้คัดค้าน เป็นโมฆะ

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านจดทะเบียนสมรสกับจำสืบเอกฉลองหรือนายฉลองโดยสุจริต ไม่ทราบว่าจำสืบเอกฉลองมีคู่สมรสมาก่อนและอยู่กินฉันสามีภริยา โดยเปิดเผยนับแต่ปี 2530 ตลอดมาจนกระทั่งจำสืบเอกฉลองถึงแก่ความตาย ผู้คัดค้านมีบุตรซึ่งเกิดจากจำสืบเอกฉลอง 1 คน หากการสมรสระหว่างผู้คัดค้านกับจำสืบเอกฉลองเป็นโมฆะ ผู้คัดค้านขอเรียกค่าเลี้ยงชีพจากกองมรดกของจำสืบเอกฉลองเป็นเงิน 450,000 บาท ค่าทดแทนที่ผู้คัดค้านได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ชื่อเสียง และค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ได้จัดการทรัพย์สินเกี่ยวกับอาชีพหรือทางทำมาหาได้จากการสมรสกับจำสืบเอกฉลองโดยสุจริต เป็นเงิน 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า การสมรสระหว่างนายฉลอง (ที่ถูกจำสืบเอกฉลองหรือนายฉลอง) ผู้ตายกับผู้คัดค้านเป็นโมฆะ และให้กองมรดกของนายฉลอง (ที่ถูกจำสืบเอกฉลองหรือนายฉลอง) ผู้ตายจ่ายค่าเลี้ยงชีพและค่าทดแทนแก่ผู้คัดค้านเป็นเงิน 300,000 บาท

ผู้ร้องและผู้คัดค้านต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องและฟ้องแย้งของผู้คัดค้าน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงแห่งคดีปรากฏชัดเจนว่า ขณะที่ผู้คัดค้านจดทะเบียนสมรสกับจำสืบเอกฉลองนั้น จำสืบเอก

ฉลองได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องอยู่ก่อนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2510 และยังคงเป็นคู่สมรสกับผู้ร้องตลอดมา จนกระทั่งจำสืบเอกฉลองได้ถึงแก่ความตาย การสมรสระหว่างผู้คัดค้านกับจำสืบเอกฉลอง จึงเป็นการฝ่าฝืน ป.พ.พ. มาตรา 1452 ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1496 (เดิม) ซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้น แม้จำสืบเอกฉลองได้ถึงแก่ความตายแล้ว ก่อนผู้ร้องนำคดีมาร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ อันเป็นเหตุให้การสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำสืบเอกฉลอง และระหว่างผู้คัดค้านกับจำสืบเอกฉลองต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา 1501 ก็ตาม ก็ไม่ตัดอำนาจของผู้ร้องในอันที่จะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ เพราะคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการสมรสที่ฝ่าฝืน มาตรา 1452 เป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1495 เดิม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การตกเป็นโมฆะดังกล่าวมีผลเท่ากับว่าผู้คัดค้านและจำสืบเอกฉลองไม่ได้สมรสกัน ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียตาม ป.พ.พ. มาตรา 133 เดิม และมาตรา 1497 (เดิม) มีสิทธิร้องขอให้การสมรสระหว่างผู้คัดค้านกับจำสืบเอกฉลองเป็นโมฆะได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้การสมรสระหว่างจำสืบเอกฉลองหรือนายฉลอง เศวต นันทน์ กับผู้คัดค้านเป็นโมฆะ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(วิชา มหาคุณ-สมพล สัตยาอภิธาน-สุเมธ ดังคจิวงกูร)

ศาลจังหวัดเชียงราย - นายนพรัตน์ อักษร

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายบุญศักดิ์ คงฤทธิแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ